

MOHD BOSTAMAM BIN MOHD BAHARUDIN

lwn

NIA OCTAVIYANTI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 25hb. Januari 2018]

Kes Semakan No.: 10000-003-0097-2017

Peguam Pemohon:

Encik Mohd Bostaman Bin Mohd Baharudin dari Tetuan Asyraf & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Mohd Bostaman Bin Mohd Baharudin merupakan Defendan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. **10400-017-0212-2014**. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 30hb Ogos 2017

memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan suatu Perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang menggugurkan haknya memberikan keterangan akibat dari ketidak hadirannya untuk memberikan keterangan dan Mahkamah menetapkan kes tersebut diteruskan dengan pemfailan penghujahan oleh pihak-pihak. Perintah tersebut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada 4hb Julai 2017. Pemohon menyatakan bahawa permohonan Semakan Kes dibuat atas alasan-alasan yang berikut:

- a) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila meneruskan prosiding kes kepada keputusan tanpa mengambil keterangan dari Defendan dan saksi-saksi Defendan dan telah bercanggah dengan peruntukan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- b) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila tidak menggunakan budi bicaranya dalam member ruang kepada Defendan dan saksi-saksi Defendan untuk memberikan keterangan demi keadilan kepada Defendan;
- c) Pihak Pemohon telah memfailkan Afidavit Keterangan dan Ikatan Dokumen bagi memberikan keterangan di pihak beliau dan telah bersedia untuk memberikan keterangan semasa tarikh prosiding; dan

- d) Berlaku kekhilafan oleh Hakim Bicara dalam membuat arahan menggugurkan hak Pemohon untuk membela diri tanpa terlebih dahulu Pemohon diberi peluang untuk menjelaskan sebab dan rasional ketidakhadirannya pada 4hb Julai 2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka

Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10400-017-0212-2014 (Tuntutan Mut'ah).

[4] Berdasarkan semakan dan penilitian kami terhadap rekod-rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pada 18hb Oktober 2016, Responden (Plaintif kes) telah menutup kesnya. Peguam Pemohon (Defenden kes) menyatakan bahawa telah menyediakan keterangan Pemohon secara affidavit, tetapi belum diikrarkan. Mahkamah Tinggi Syariah telah menangguhkan untuk keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi Pemohon pada 13hb Februari 2017.
- b) Pada 13hb Februari 2017, Mahkamah Tinggi Syariah telah menangguhkan perbicaraan kepada 4hb Julai 2017 kerana Pemohon dan Responden tidak hadir ke mahkamah kerana berkursus.
- c) Pada 4hb Julai 2017, akibat ketidak hadiran Mahkamah Tinggi Syariah telah meneruskan prosiding kes tersebut tanpa kehadiran Pemohon dan Peguamnya. Akibat dari ketidak hadiran Pemohon dan Peguamnya, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan kes ditangguhkan pada 13hb September 2017 untuk keputusan.

[5] Pemohon menyatakan dalam Afidavitnya bahawa pada 4hb Julai 2017 beliau telah hadir di Kompleks Mahkamah Syariah Selangor tetapi tidak berada di dalam Dewan Bicara kerana menunggu Peguam Syariannya. Peguam Syarie Pemohon hadir lambat ke Mahkamah kerana terkandas akibat hujan lebat. Peguam Syarie Pemohon pada hari tersebut telah pergi ke mahkamah dengan menunggang motorsikal. Peguam Syarie Pemohon tiba ke dalam dewan bicara sekitar jam 11.09 pagi.

[6] Berdasarkan bacaan dan penelitian kami terhadap Rekod Prosiding Perbicaraan bagi kes Mal No. 10400-017-0212-2014, Kami berpendapat bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf ketika memerintah kes tersebut ditangguhkan ke tarikh 13hb September 2017 untuk keputusan tanpa memberikan tangguhan terlebih dahulu. Yang Arif Hakim Bicara juga telah terkhilaf kerana tidak mendapatkan alasan-alasan atau penjelasan terhadap ketidakhadiran Pemohon dan Peguam Pemohon pada tarikh tersebut. Oleh yang demikian, Kami melihat dan berpendapat, tindakan Yang Arif Hakim Bicara ketika mengeluarkan arahan/perintah tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan kepada pihak Pemohon.

[7] Hakim bicara sepatutnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*Justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-

buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes boleh menyebabkan ketidak adilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud Kami disini, ianya tidaklah bererti bahawa mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*Justice delayed is justice denied*".

[8] Kami berpendapat, tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4hb Julai 2017 apabila Pemohon (Defendan) tidak hadir adalah menangguhkan kes tersebut ke satu tarikh yang lain dan ianya lebih menepati kehendak undang-undang untuk memberikan lebih keadilan kepada pihak-pihak. Seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan;

"(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran —

(a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;

(b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau

(c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang

tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

(2) Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif di bawah perenggan (1)(b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1)(c), mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat sumpah istizhar.

(3) Jika terdapat lebih daripada seorang plaintif atau defendan dan hanya seorang sahaja daripada mereka yang hadir, Mahkamah boleh mendengar tindakan itu terhadap pihak yang hadir itu dan memutuskan tindakan itu terhadap pihak-pihak yang tidak hadir mengikut subseksyen (1) atau (2).

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana-mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.”

[9] Pada pandangan Kami juga, jika sekiranya kes-kes tersebut ditangguhkan kepada tarikh yang lain, penangguhan tersebut tidak akan memprejudiskan pihak Responden. Oleh itu Mahkamah Tinggi Syariah sepatutnya menggunakan kuasa budi bicaranya untuk menangguhkan perbicaraan kes-kes itu akibat ketidak hadiran Pemohon dan Peguam Pemohon, dengan mengenakan kos kepada Pemohon dan itu lebih memberikan keadilan kepada kes tersebut.

[10] Mengikut kaedah asal perbicaraan dalam Islam, setiap penghakiman hendaklah dibuat dengan kehadiran kedua-dua belah pihak iaitu pihak yang mendakwa dan pihak yang kena dakwa. Ini bertepatan dengan sebuah hadis Nabi S.A.W, yang diriwayatkan daripada ‘Ali bin Abi Talib di mana Rasulullah S.A.W telah bersabda kepadanya yang bermaksud,

“Jika datang dua orang yang berbalah meminta penghakiman kepada kamu, maka janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepada pihak yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan pihak yang kedua, setelah itu kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman.”

(Al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ala’ Muhammad bin ‘Abd al-Rahman (1963), Tuhfah al-Ahwazi, “Bab Ma Ja’a fi al-Qadi La Yaqdi Bayna al-Khasmayn Hatta Yasma’a Kalamahuma”, no. hadis 1348, j. 4. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, h. 561)

[11] Hadis di atas menunjukkan bahawa seseorang hakim apabila hendak menjatuhkan hukuman, perlu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan daripada kedua-dua pihak yang berselisih pendapat sebelum dia boleh menjatuhkan sesuatu hukuman. Kejahilan tentang perkara tersebut akan menyebabkan penghakiman itu menjadi tidak tepat dan tidak sah berdasarkan larangan daripada Nabi S.A.W di atas. Hakim juga tidak dapat membuat keputusan yang tepat kerana hakim tidak dapat mengetahui sama ada orang yang kena dakwa mengaku atau mengingkari dakwaan yang dibuat terhadapnya. Selain

itu, keterangan atau saksi yang dikemukakan oleh orang yang mendakwa sahaja tidak akan menjadi hujah melainkan setelah orang yang kena dakwa tidak mampu menolak keterangan dari saksi pihak yang mendakwa. Ketika ini, ketidakmampuan orang yang kena dakwa tidak dapat dipastikan disebabkan ketidakhadirannya di hadapan hakim.

[12] Namun demikian, kaedah asal bagi masalah ini (hendaklah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak) telah dikecualikan berdasarkan Istihsan. Ini disebabkan telah datang sebuah hadis yang lain mengecualikan masalah ini. Hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan daripada A'isyah yang bermaksud;

“Bahawa Hindun bin ‘Atabah berkata: Ya Rasullah, sesungguhnya Abu Sufyan ialah seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku melainkan sekiranya aku mengambil sesuatu daripadanya sedangkan dia tidak mengetahui. Lalu sabda Nabi S.A.W kepadanya yang bermaksud, “Ambillah nafkah yang mencukupi bagimu dan anakmu secara yang baik (mengikut adat dan kebiasaan).”

[Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani (2006), Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari, “Bab Iza Lam Yunfiq al-Rajul, Falilmar’ah An Ta’khudha Bighayri ‘Ilmihi...”, no. hadis 5364, j.2. Beirut: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, h. 2399]

[13] Dalam hadis di atas, Rasulullah S.A.W telah menjatuhkan hukuman dengan berpandukan keterangan daripada Hindun sahaja tanpa kehadiran suaminya. Ini menunjukkan keharusan untuk seorang hakim menjatuhkan hukuman sekalipun orang yang kena dakwa tidak hadir dalam perbicaraan tersebut. Hadis ini dikuatkan lagi oleh perbuatan ‘Umar dan ‘Uthman yang pernah menjatuhkan hukuman tanpa kehadiran orang yang kena dakwa dan tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengingkari perbuatan tersebut.

[14] Masalah itu juga diqiyyaskan dengan beberapa permasalahan yang telah disepakati oleh ulama’ tentang keharusannya iaitu hukum menjatuhkan hukuman terhadap kanak-kanak yang belum baligh, hukum menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah mati dan hukum menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah didakwa di mahkamah, kemudian dia telah lari sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Dalam semua permasalahan ini, para ulama’ telah bersepakat berhubung keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam semua situasi di atas. Selain itu, sekiranya hakim dilarang daripada menjatuhkan hukuman ketika mana orang yang kena dakwa tidak hadir, sedangkan orang yang mendakwa telah mengemukakan bukti yang kukuh bagi menyokong dakwaannya, ini boleh dianggap sebagai satu pengabaian dan penafian terhadap hak orang yang mendakwa. Ia juga bertentangan dengan tanggungjawab seorang hakim untuk memberi dan

menjaga hak setiap individu dalam setiap penghakimannya. [*Al-Khatib, Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syirbini (1997), Mughni al-Muhtaj, j. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 542*]

[15] Oleh yang demikian, Kami berpendapat perintah/arahan Mahkamah Tinggi Syariah pada 4hb Julai 2017 yang menetapkan 13hb September 2017 untuk keputusan kes tanpa mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak asal Undang-undang dan hukum syarak tanpa ada sebab yang membolehkannya dan ianya telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No.: 10400-017-0212-2014, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

- [1] Perintah/Arahan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Mal No.: 10400-017-0212-2014 bertarikh 4hb Julai 2017 dibatalkan;
- [2] Prosiding Perbicaraan Mal No. 10400-017-0212-2014 diperintahkan diteruskan dengan keterangan Pemohon (Defendan) dan Saksi-saksi Defendan; dan
- [3] Mahkamah Tinggi Syariah diperintahkan mengenakan kos terhadap Pemohon (Defendan) akibat dari penangguhan perbicaraan kerana ketidak hadiran Pemohon dan Peguam Pemohon pada 4hb Julai 2017.

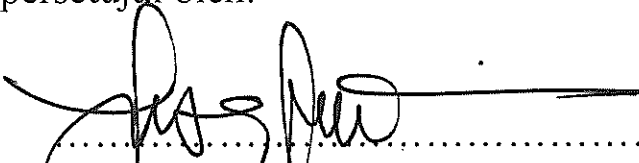
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

9